

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-048	처분요구일자	2021. 7. 28
처 분 종 류	권고, 개선		
관 계 부 서	☆☆☆처, ★★★★★처, ◇◇◇처, ◆◆◆처, □□□처, ○○○처		
제 목	도급인 작업환경측정 이행 관련		

지 적 내 용

「산업안전보건법」 전면 개정이 2020. 01. 06.부터 시행됨에 따라 동 법 제125조(작업환경측정)에 의거 도급인의 사업장에서 관계수급인 또는 관계수급인의 근로자가 작업을 하는 경우에도 도급인이 작업환경측정을 실시하도록 의무화되었다.

또한 동 법 제25조 4, 6항은 관계수급인의 근로자 대표가 요구하면 작업환경측정 시 근로자 대표를 참석시키도록 하고 있으며, 작업환경측정 결과는 해당 작업장의 근로자(관계수급인 및 관계수급인의 근로자를 포함)에게 알리도록 하고 있다.

이에 공사 도급사업 중 산업안전보건법 제125조(작업환경측정)에 따라 도급인으로써 작업환경측정 의무가 발생하는 13개 사업장(소관부서 5처 10팀¹⁾)에 대해 ‘20년 작업환경측정 이행 및 절차준수 실태를 조사하였다.

도급인의 작업환경측정 의무가 있는 사업장의 소관부서(5처 10팀)는 대상 사업장에 대해 정기적으로 작업환경측정을 실시함을 확인하였으며, 세부 내용은 【붙임】 과 같다.

아울러 산업안전보건법에는 근로자 대표 참석의사 확인을 위한 사전 공지 및 작업환경측정 결과 전달 절차를 이행하도록 규정하고 있으며, 이에 대한 이행 실태는 아래 【표】와 같다.

【표】 관계수급인 대상, 작업환경측정 절차 이행 현황 및 증빙자료

구 분	시행 방법(증빙자료)
작업환경측정 사전공지	• 작업환경 예비조사 시, 근로자 직접 참여 (작업환경측정 예비조사서, 작업일지, 출입인솔 기록)
	• 협업포탈 등 전자메일(증빙 부재)
	• 안전보건협의체 회의(회의록)
작업환경측정 시행	• 전자문서 (결과보고 방침, 준공서류, 계약서, 과업내용서, 측정결과 수신문서)
작업환경측정 결과전달	• 전자문서(공사 → 관계수급사, 측정결과 알림문서 발송)
	• 협업포탈 등 전자메일(증빙 부재)
	• 결과보고서 직접 제공, 사업장 결과표 비치 및 게시(관련 사진)
	• 합동 안전보건 점검(합동 안전보건 점검표)
	• 안전보건협의체 회의(회의록)

근로자 대표 참석의사 확인을 위해서는 작업환경측정 계획의 사전공유가 필요하기에 작업환경측정 계획수립을 위한 예비조사에서 관계수급인 근로자를 참여시켜 일정 및 측정지점 등을 논의하고 협업포탈 전자메일, 안전보건협의체 등을 통해 측정계획을 사전 공유하였다.

또한 작업환경측정 시 근로자가 직접 참여하고 측정결과는 전자문서를 비롯한 협업포탈 전자메일, 안전보건협의체를 통한 정보 전달, 결과보고서 직접 제공 등 다양한 방법으로 전달되어 각 사업장에 측정결과를 비치, 게시함으로써 관계수급인 근로자에게 공유하였다.

1) ☆☆☆처(●●●팀, ■■■팀, △△△팀, ▲▲▲팀, ▽▽▽팀), ★★★★★처(◎◎◎팀), ◇◇◇처(▼▼▼팀), ◆◆◆처(◁◁◁팀, ▶▶▶팀), □□□처(▷▷▷팀)

하지만 작업환경측정 시 근로자 참여의사 확인 및 측정결과를 전달하는 방식에 있어 각 사업별로 일관성 없이 상이하게 진행되었고, 시행여부 확인을 위한 증빙자료는 실질적으로 해당 절차를 이행하였음에도 불구하고 그 행위를 명확히 입증시키기에 어려움이 있다.

특히 전자메일을 통한 공유는 공식적인 전달행위로 인정되기 어렵고, 일정 기간 이후 자동 삭제되기에 증빙자료로써 활용하기에 현실적 제약이 있다. 작업환경 측정결과 전달여부 확인에 있어서도 측정결과보고서 사업장 비치 및 게시 사진, 관계수급인 사실 확인서 등을 증빙자료로 제출하였으나 객관적으로 이행 사실 인정여부를 판단하기에는 모호한 부분이 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

작업환경측정 대상 사업장을 관리하는 담당부서(☆☆☆처, ★★☆☆처, ◇◇◇처, ◆◆◆처, □□□처)는 산업안전보건법 제125조에서 도급인으로써 작업환경측정 시 수행해야 하는 사항들에 대해서는 규정하고 있으나, 구체적인 형식과 절차에 대한 명시가 없기에 협업포탈 전자메일, 안전보건협의를 통한 정보 공유, 근로자 직접 참여 등 다양한 방법으로 관련 업무를 이행하였음을 소명하였다.

그러나 현재 시행 중인 일부 방식들은 법에서 요구하는 절차준수 행위로 보기에 객관적 증빙이 미흡하기에 이로 인해 산업안전보건법 위반행위²⁾로 처리될 우려가 있어 명확한 증빙자료 확보 및 보존을 통한 철저한 관리가 필요할 것으로 판단된다.

조치할 사항

①사장(☆☆☆처장, ★★☆☆처장, ◇◇◇처장, ◆◆◆처장, □□□처장)은 산업안전보건법 제125조에 따라 작업환경측정 대상 사업장에 대해 정기적으로 작업환경측정을 시행하도록 하며, 동 법에 따라 준수하여야 하는 업무에 대해서는 객관적 증빙을 확보 및 보존하여 수행 여부를 명확히 확인할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(권고)

②또한 사장(○○○처장)은 사업부서가 동일한 기준 및 절차로 작업환경측정 관련 업무를 이행하도록 구체적인 절차와 방법을 마련하시기 바라며, 이행여부 점검 등을 통해 철저히 관리하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략

2) 산업안전보건법 제175조(과태료) ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다
14. 제125조제4항 또는 제132조제1항을 위반하여 근로자대표가 요구하였는데도 근로자대표를 참석시키지 아니한 자
15. 제125조제6항을 위반하여 작업환경측정 결과를 해당 작업장 근로자에게 알리지 아니한 자

【붙임】

작업환경측정 시행 및 절차 이행 현황

가. 작업환경측정 사전공지(공사 → 관계수급인)

구 분	사업장명	담당부서	측정 주기	'20. 상반기		'20. 하반기	
				이행 여부	이행방법(증빙자료)	이행 여부	이행방법(증빙자료)
1	A건축시설 유지관리 사업장	☆☆☆처 (●●●팀)	1년	대상 제외	-	이행	• 전자메일(증빙없음) • 안전보건협의체(회의록)
2	B 유지관리사업 사업장	☆☆☆처 (■ ■ ■ 팀)	6개월	이행	• 안전보건협의체(회의록) • 근로자 직접참여(작업일지)	이행	좌동
3	C 유지관리용역 사업장	☆☆☆처 (△△△팀)	1년	대상 제외	-	이행	• 유선 및 전자메일(증빙없음)
4	D시설 유지관리용역 사업장	☆☆☆처 (▽▽▽팀)	6개월	이행	• 전자메일(전달메일 화면캡처) • 수급사 인솔(출입증 신청목록)	이행	좌 동
5	E건축시설 유지관리용역(T1/T2) 사업장	★★★처 (◎◎◎팀)	6개월	이행	• 전자메일(자회사 사실확인서)	이행	좌 동
6	F시스템운영 및 유지관리용역 사업장	◇◇◇처 (▲▲▲팀)	6개월	이행	• 안전보건협의체(회의록) • 근로자 직접참여 (작업환경측정 예비조사서) • 협업포탈(증빙없음)	이행	좌 동
7	G시설 유지관리용역 사업장						
8	H시설 유지관리용역 사업장						
9	I시설 유지관리용역 (T1/T2) 사업장						
10	J처리사업장	◇◇◇처 (▼▼▼팀)	6개월	이행	• 안전보건협의체(회의록)	이행	좌 동
11	K 운영용역 사업장	◆◆◆처 (◁▷▷팀)	1년	미이행	-	대상 제외	-
12	L운영 및 유지보수용역 사업장	◆◆◆처 (◁▷▷팀)	1년	대상 제외	-	이행	• 예비조사서 공지 (작업환경측정 실태조사표)
13	M지역 부문 사업장	□□□처 (▷▷▷팀)	6개월	이행	• 전자메일(자회사 직원, 사실확인)	이행	좌 동

- 5 -

나. 작업환경측정 시행

구 분	사업장명	담당부서	측정 주기	'20. 상반기		'20. 하반기	
				이행 여부	이행방법(증빙자료)	이행 여부	이행방법(증빙자료)
1	A건축시설 유지관리 사업장	☆☆☆처 (●●●팀)	1년	대상 제외	-	이행	• 공문, 계약서 (계약문서, 결과보고서, 준공검사서)
2	B 유지관리사업 사업장	☆☆☆처 (■ ■ ■ 팀)	6개월	이행	• 공문(결과보고서 수신문서)	이행	좌동
3	C 유지관리용역	☆☆☆처 (△△△팀)	1년	대상 제외	• 공문(시행확인 문서)	이행	• 공문(결과보고 내부방침)
4	D시설 유지관리용역 사업장	☆☆☆처 (▽▽▽팀)	6개월	이행	• 공문(시행계획 내부방침)	이행	좌 동
5	E건축시설유지관리용역(T1/T2) 사업장	★★★처 (◎◎◎팀)	6개월	이행	• 공문(준공서류)	이행	좌 동
6	F시스템운영 및 유지관리용역 사업장	◇◇◇처 (▲▲▲팀)	6개월	이행	• 공문 (계약서, 준공서류, 과업내용서)	이행	좌 동
7	G시설 유지관리용역 사업장						
8	H시설 유지관리용역 사업장						
9	I시설 유지관리용역 (T1/T2) 사업장						
10	J처리사업장	◇◇◇처 (▼▼▼팀)	6개월	이행	• 공문(준공서류)	이행	좌 동
11	K 운영용역 사업장	◆◆◆처 (◁▷▷팀)	1년	이행	• 공문(결과보고 내부방침)	대 상 제외	-
12	L운영 및 유지보수용역 사업장	◆◆◆처 (◁▷▷팀)	1년	대상 제외	-	이행	• 공문(준공서류)
13	M지역 부문 사업장	□□□처 (▷▷▷팀)	6개월	이행	• 공문(결과보고 내부방침)	이행	좌 동

- 6 -

다. 작업환경측정 결과전달(공사 → 관계수급인)

구 분	사업장명	담당부서	측정주 기	'20. 상반기		'20. 하반기	
				이행 여부	이행방법(증빙자료)	이행 여부	이행방법(증빙자료)
1	A건축시설 유지관리 사업장	☆☆☆처 (●●●팀)	1년	대상 제외	-	이행	• 전자메일(증빙없음) • 합동 안전보건 점검표
2	B 유지관리사업 사업장	☆☆☆처 (■ ■ ■ 팀)	6개월	이행	• 안전보건협의체(회의록) • 전자메일(증빙없음)	이행	좌 동
3	C 유지관리용역	☆☆☆처 (△ △ △ 팀)	1년	대상 제외	-	이행	• 공문(대외 발송문서)
4	D시설 유지관리용역 사업장	☆☆☆처 (▽ ▽ ▽ 팀)	6개월	이행	• 공문(대외 발송문서)	이행	좌 동
5	E건축시설 유지관리용역(T1/T2) 사업장	★★★처 (◎◎◎팀)	6개월	이행	• 결과보고서 책자 공유 • 공문(대외 발송문서)	이행	좌 동
6	F시스템운영 및 유지관리용역 사업장	◇◇◇처 (▲▲▲팀)	6개월	이행	• 공문(대외 발송문서) • 결과보고서 현장사무실 비치	이행	좌 동
7	G시설 유지관리용역 사업장						
8	H시설 유지관리용역 사업장						
9	I시설 유지관리용역 (T1/T2) 사업장						
10	J처리사업장	◇◇◇처 (▼▼▼팀)	6개월	이행	• 직접 전달 (측정결과 비치 및 게시 사진)	이행	좌 동
11	K 운영용역 사업장	◆◆◆처 (◁▷▷팀)	1년	이행	• 공문(대외 발송문서)	대상 제외	-
12	L운영 및 유지보수용역 사업장	◆◆◆처 (◀▶▶팀)	1년	대상 제외	-	이행	• 사업장 내 결과표 비치 및 게시(사진)
13	M지역 부문 사업장	□□□처 (▷▷▷팀)	6개월	이행	• 전자메일(증빙없음) • 결과보고서 현장사무실 비치 (자회사직원 확인)	이행	좌 동